EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE EYMARD LOGUERCIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

(1) **CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES,** registrada no CNPJ sob o número 60.563.731/0001-77, com endereço na Rua Caetano Pinto, 575, 7º andar, São Paulo, CEP nº 03041-000 (estatuto e ata de posse da diretoria – Anexo I); (2) **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS METALÚRGICOS,** registrada sob o CNPJ número 37.159.340/0002-50, com endereço na Rua Dr. Cincinato Braga, 40, São Bernardo do Campo, São Paulo, CEP nº 09890-300 (estatuto e ata de posse da diretoria – Anexo II) e (3) **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS TEXTIL, COURO, CALÇADOS E VESTUÁRIO DA CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES**, registrada no CNPJ sob o número 05.835.824/0001- 03, com endereço em São Paulo na Rua Caetano Pinto, 575 – Brás – São Paulo (estatuto e ata de posse da diretoria – Anexo III), por intermédio de suas advogadas e advogados infra-assinadas (instrumento de procuração – Anexos IV e V), com endereço para futuras intimações e notificações no no Edifício Íon - SGAN 601 Lote H, Salas 79 a 86, Piso Alfa 1 – Térreo – Asa Norte/DF, CEP: 70830-010, com fulcro nos artigos 102, I, “a” e 103 da Constituição da República e na Lei nº 9.868/99, propor a presente

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE

tendo como objeto a Lei nº 14.611/2023, em especial os **artigos 3º e 5º, § 1º e § 2º**, que dispõe sobre a igualdade salarial e os critérios remuneratórios entre homens e mulheres. E, por consequência, **o art. 2º, § 2º, I e II, do Decreto nº 11.795/2023 e o art. 3º, I e II, da Portaria MTE nº 3.714/2023** que regulamentam os mecanismos previstos pela lei mencionada, nos termos e pelos fundamentos que ora apresenta.

1.DO CABIMENTO DA AÇÃO

A Ação Declaratória de Constitucionalidade é disciplinada pelo art. 102, I, "a" e art. 103 da CF de 1988, bem como regulamentada pela Lei nº 9.868/99. São considerados como pressupostos de admissibilidade dessa ação (i) a legitimidade ativa, (ii) a pertinência temática e (iii) a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação das disposições objeto da ação declaratória.

Há que se considerar que, quando se trata da necessidade de afirmação da constitucionalidade de uma norma por meio da Ação Declaratória de Constitucionalidade, a lei objeto da ação, geralmente, é nova e, portanto, enseja múltiplas interpretações acerca de sua constitucionalidade. **Esse fato por si só atrai o cabimento da Ação declaratória de constitucionalidade como instrumento apaziguador de controvérsias** e é nessa linha que o Ministro Gilmar Mendes afirma encontrar na Emenda Constitucional nº 16/65 o espírito de permitir "desde logo, a definição da controvérsia constitucional sobre leis novas"[1].

Sendo assim, passado um ano desde o início da vigência da Lei em debate, muitos questionamentos judiciais circundam sua presunção de constitucionalidade, sendo plausível e cabível a incursão via controle concentrado para declarar a constitucionalidade da norma.

2.DO OBJETO

A Lei nº 14.611, promulgada em 3 de julho de 2023, busca preencher lacuna na concretização dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, especialmente a do direito à isonomia material entre homens e mulheres estabelecida no art. 5º, I da Constituição Federal de 1988. É certo que a referida igualdade sempre constou nos textos legais, porém, até a publicação da Lei de Igualdade Salarial, nada de concreto havia sido feito no campo legislativo para que esse direito fosse efetivado.

[1] MENDES. Gilmar Ferreira. **Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade**: estudos de direito constitucional. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2004, p.210.

Objetivamente, a Lei visa corrigir os rumos do tratamento dado ao direito à igualdade salarial no Brasil, visto que, há tempos, sua concretização tem sido negligenciada por empresas e demais atores sociais cuja conduta deveria observar a harmonia entre os princípios da igualdade material e da livre iniciativa.[2]

Constata-se que, após a promulgação da Lei, ela tem sido objeto de diversos questionamento judiciais, inclusive, mediante o ajuizamento de ação declaratória de inconstitucionalidade. Por essa razão e pela necessidade de segurança jurídica, é cabível a utilização da presente ação como instrumento confirmador da constitucionalidade da Lei nº 14.611/ 2023, com o fim precípuo de garantir e viabilizar a construção permanente do Estado Democrático de Direito.

3. DA LEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES

O art. 103 da Constituição Federal dispõe:

> Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:
> (...)
> IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

A Jurisprudência do E. STF confirma os limites da legitimidade das Confederações para o ajuizamento da ação declaratória de constitucionalidade. Vejamos:

> EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FEDERAÇÃO SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR AÇÕES DO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As federações sindicais não se qualificam como entidades de classe de âmbito nacional. Precedentes. 2. Dentre as entidades sindicais, apenas as **confederações sindicais**, associações sindicais de grau superior formadas por no mínimo 3 (três) federações (art. 535, CLT), **possuem legitimidade ativa para a propositura de ações do controle concentrado de constitucionalidade (art. 103, IX, CRFB)**. 3. Recurso conhecido e desprovido.
> **(ADI 7238 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-08-2023 PUBLIC 24-08-2023)**

[2] Tome-se como exemplo o Pacto Global da Nações Unidas que conclama empresas a aderirem espontaneamente ao WEP – Women Power Principles, visando a redução das desigualdades entre homens e mulheres. Disponível em: https://www.pactoglobal.org.br/weps/ Acesso em 16 ago. 2024.

Assim, é indubitável a legitimidade ativa das confederações requerentes, que congregam expressiva representação, mostrando-se palpável a relação de cada uma delas com as questões relacionadas ao mundo do trabalho e à defesa dos direitos das pessoas trabalhadoras.

Quanto à **Central Única dos Trabalhadores (CUT)**, o Supremo Tribunal Federal vem progressivamente construindo jurisprudência que a agasalha no conceito de entidade de classe de âmbito nacional.

Em uma primeira onda, o STF restringiu a legitimidade das Centrais Sindicais no controle abstrato de constitucionalidade, diante da literalidade do art. 103, IX, da Constituição Federal. Também retirou delas o caráter de "entidade de classe" (**ADI 271-MC**, rel. Min. **Moreira Alves**, julgamento em 24-9-1992, Plenário, *DJ* de 6-9-2001; **no mesmo sentido**: **ADI 1.442**, Rel. Min. **Celso de Mello**, julgamento em 3-11-2004, Plenário, *DJ* de 29-4-2005)[3].

No entanto, na **ADI nº 3.153**, o Ministro Sepúlveda Pertence já faria notar um giro interpretativo quanto ao conceito de entidade de classe:

> "Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimação ativa. Entidade de classe de âmbito nacional. Compreensão da 'associação de associações' de classe. Revisão da jurisprudência do Supremo Tribunal. O conceito de entidade de classe é dado pelo objetivo institucional classista, pouco importando que a eles diretamente se filiem os membros da respectiva categoria social ou agremiações que os congreguem, com a mesma finalidade, em âmbito territorial mais restrito. É entidade de classe de âmbito nacional -- como tal legitimada à propositura da ação direta de inconstitucionalidade (CF, art. 103, IX) -- aquela na qual se congregam associações regionais correspondentes a cada unidade da Federação, a fim de perseguirem, em todo o País, o mesmo objetivo institucional de defesa dos interesses de uma determinada classe. Nesse sentido, altera o Supremo Tribunal sua jurisprudência, de modo

---

[3] *"Central Única dos Trabalhadores (CUT). Falta de legitimação ativa. Sendo que a autora constituída por pessoas jurídicas de natureza vária e que representam categorias profissionais diversas, não se enquadra ela na expressão – entidade de classe de âmbito nacional –, a que alude o artigo 103 da Constituição, contrapondo-se às confederações sindicais, porquanto não é uma entidade que congregue os integrantes de uma determinada atividade ou categoria profissional ou econômica, e que, portanto, represente, em âmbito nacional, uma classe. Por outro lado, não é a autora -- e nem ela própria se enquadra nesta qualificação -- uma confederação sindical, tipo de associação sindical de grau superior devidamente previsto em lei (CLT artigos 533 e 535), o qual ocupa o cimo da hierarquia de nossa estrutura sindical e ao qual inequivocamente alude a primeira parte do inciso IX do artigo 103 da Constituição."*

> a admitir a legitimação das 'associações de associações de classe', de âmbito nacional, para a ação direta de inconstitucionalidade." **(ADI 3.153-AgR,** rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 12-8-2004, Plenário, DJ de 9-9-2005.)

Em 2008, a Lei nº 11.648, de 31 de março, consagrou o caráter normativo das Centrais Sindicais e seu relevante papel político e institucional no sistema internacional, participando ativamente de fóruns e, em especial, junto à Organização Internacional do Trabalho. A relevância das Centrais Sindicais no ambiente de regulação interna é inegável ao participarem, com atribuição e prerrogativas, dos fóruns tripartites e em todos os espaços de "diálogo social" (cf. inciso II, artigo 1º da Lei nº 11.648/2008).

Não se desconhece que, mesmo depois da edição da Lei nº 11.648/2008, o Supremo Tribunal Federal chegou a afastar a legitimidade ativa da UGT para a propositura de ação de controle abstrato (**ADI 4.224 AgR**, rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º-8-2011, P, *DJE* de 8-9-2011), sem adentrar nas especificidades da atuação das Centrais Sindicais e de sua progressiva representatividade e presença nos debates de natureza institucional, o que deverá se refletir em nova virada hermenêutica, como se espera.

A Lei nº 11.648/08, em seu **art. 1º**, assim define central sindical:

> "**Art. 1º** A central sindical, entidade de representação geral dos trabalhadores, constituída em âmbito nacional, terá as seguintes atribuições e prerrogativas:
> **I –** coordenar a representação dos trabalhadores por meio das organizações sindicais a ela filiadas; e
> **II -** participar de negociações em fóruns, colegiados de órgãos públicos e demais espaços de diálogo social que possuam composição tripartite, nos quais estejam em discussão assuntos de interesse geral dos trabalhadores.
> **Parágrafo único**. Considera-se central sindical, para os efeitos do disposto nesta Lei, a entidade associativa de direito privado composta por organizações sindicais de trabalhadores."

A Lei nº 11.648/2008 introduziu, ainda, mecanismo de aferição de representatividade (cf. arts. 2º e 4º). Ao traçar as instruções para aferição do requisito de representatividade, a Portaria do Ministério do Trabalho nº 194, de 17 de abril de 2008, fixou os parâmetros. Dentre eles, destacamos:

> "**Art. 5º** A aferição do índice previsto no inciso IV do art. 2º da Lei nº 11.648, de 2008, será realizada anualmente pelo MTE, utilizando-se das informações da RAIS do ano-base correspondente a dois anos anteriores, outros dados de órgãos oficiais e do CNES do dia 31 de dezembro do ano anterior ao do ano-base de referência".

Conforme confirma a aferição realizada no ano de 2016, divulgada pelo então Ministro do Trabalho no Diário Oficial da União do dia 1º de abril de 2016, as Centrais que figuram como as mais representativas e que, desse modo, participam de fóruns nacionais e internacionais de diálogo social são:

> "Consoante o disposto no art. 4º e parágrafos da Lei nº. 11.648, de 31 de março de 2008 e Portaria nº. 1.717 de 05 de novembro de 2014, após análise dos recursos interpostos e considerando o relatório de apuração do índice de representatividade 2016, conforme disposição contida no art. 8º da Instrução Normativa nº 02/2014, DIVULGO as Centrais Sindicais que atenderam aos requisitos previstos no art. 2º da referida Lei, com os seus devidos índices de representatividade, tendo como 2016 o ano de referência, as quais serão fornecidos os respectivos certificados de representatividade - CR.
> **a)** CUT - Central Única dos Trabalhadores, com índice de representatividade de 30,40 %;
> **b)** UGT - União Geral dos Trabalhadores, com índice de representatividade de 11,29 %;
> **c)** CTB - Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, com índice de representatividade de 10,08 %;
> **d)** FS - Força Sindical, com índice de representatividade de 10,08 %;
> **e)** CSB - Central dos Sindicatos Brasileiros - 8,15%;
> **f)** NCST - Nova Central Sindical de Trabalhadores, com índice de representatividade de 7,45%."4

Assim, é indubitável a representatividade da CUT, que se apresenta como autora dessa ADC, que congrega a mais expressiva representação, mostrando-se legitimada para a defesa institucional das questões e assuntos de interesse geral dos trabalhadores, como a defesa à vida; à saúde; aos direitos sociais e aos Direitos Humanos dessas pessoas.

Por pertinente, vale lembrar o questionamento feito pelo Ministro Roberto Barroso nos autos da ADPF nº 527 MC/DF, da qual é relator: "**deve o Supremo Tribunal Federal revisitar a sua jurisprudência sobre a configuração do requisito 'classe', para o fim de conferir-lhe entendimento menos restritivo que aquele praticado até o momento? Deve-se buscar interpretação, que permita que grupos vulneráveis e minoritários, unidos pela luta por direitos fundamentais, possam acessar o controle concentrado da constitucionalidade?**"

4 Diário Oficial da União, 1º de abril de 2016, página 132.

Em resposta, o Ministro Roberto Barroso concluiu que "**não há qualquer evidência de que a construção de um conceito de classe que permita a abrangência de entidades protetoras de direitos fundamentais possa gerar risco de aumento de ações, a ponto de impactar o funcionamento da Corte, ou que o exercício de tal competência possa comprometer, de algum modo, a estabilidade da Democracia brasileira**". Ressaltou também que: "**limitar as entidades de classe às categorias econômicas e políticas significa valer-se do controle de constitucionalidade para preservar interesses de grupos que dispõem de força política e frustrar o acesso à jurisdição constitucional justamente pelos grupos que mais precisam dela**".

Razão pela qual, nos autos da **ADPF nº 527 MC/DF**, o Ministro Roberto Barroso assentou **novo conceito para o gênero associativo** "entidade de classe de âmbito nacional", tomando-o como "**aquelas que, tendo comprovado seu caráter nacional, reúnam membros unidos por vínculo de natureza econômica, profissional ou pela defesa de direitos de grupos minoritários e vulneráveis de que façam parte**".

Ademais, relevante ressaltar o voto do Ministro Marco Aurélio no julgamento da **ADPF nº 822**, no qual reconheceu a legitimidade ativa da CUT como requerente:

> É hora de evoluir-se na interpretação do artigo 103, inciso IX, da Lei Maior, vindo a concretizar o propósito nuclear do constituinte originário – a ampla participação democrática e inclusiva, no âmbito do Supremo, voltada à defesa e à realização dos direitos fundamentais.
>
> **A jurisprudência do Tribunal, ao restringir o conceito de entidade de classe, limitou a interação com a sociedade civil, amesquinhando o caráter democrático da jurisdição constitucional**.
>
> Ao examinar a legitimidade do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor – Idecon para formalizar ação direta de inconstitucionalidade – de nº 5.291, da minha relatoria –, assentei que o defeito foi constatado empiricamente:
>
> "[...]
>
> Pesquisa recente, financiada pelo CNPq e coordenada por professores da Universidade de Brasília UnB, Alexandre Araújo Costa e Juliano Zaiden Benvindo, apontou traços seletivos do acesso ao controle concentrado de constitucionalidade exercido pelo Supremo, de repercussões negativas na efetiva proteção e promoção dos direitos fundamentais estabelecidos na Carta da República. Para os pesquisadores, combinação de fatores em torno da legitimação ativa vem implicando modelo que privilegia a garantia dos interesses institucionais ou corporativos

em detrimento da proteção adequada aos direitos dos cidadãos. Segundo o trabalho desenvolvido, tem prevalecido a garantia de interesses próprios dos legitimados e não a do interesse público.

[...]

Especificamente com relação às entidades de classe, os pesquisadores afirmam que o alcance emprestado pelo Supremo ao inciso IX do artigo 103 da Carta limitou a participação dessas entidades à defesa dos interesses corporativos. Segundo asseveram, a interpretação constitucional que promoveu restrições ao acesso aos tribunais em desfavor de entidades da sociedade civil contribui, negativamente, para a promoção dos direitos. Por fim, defendem a necessidade de o Tribunal repensar o acesso das entidades civis à jurisdição constitucional concentrada para a promoção de uma agenda de direitos fundamentais (COSTA, Alexandre Araújo; BENVINDO, Juliano Zaiden (Coord.). *A Quem Interessa o Controle Concentrado de Constitucionalidade? O Descompasso entre Teoria e Prática na Defesa dos Direitos Fundamentais*. Brasília: UnB, 2014)."

(...)

Há de se buscar, como bem destacado pelo professor Daniel Sarmento, "a abertura da interpretação judicial da Constituição às demandas e expectativas provenientes de atores não institucionais da sociedade civil, de forma a possibilitar que diferentes interessados possam participar efetivamente dos processos constitucionais […] como agentes e não como meros expectadores". Conforme defende o autor, a fim de não comprometer a legitimidade democrática da jurisdição constitucional e empobrecer a própria agenda, o Supremo deve rever o alcance do inciso IX do artigo 103 da Carta da República:

"Não há qualquer razão que justifique a interpretação restritiva do Supremo. Ela não é postulada pela interpretação literal, pois a palavra classe é altamente vaga, comportando leituras muito mais generosas. Ela não se concilia com a interpretação teleológica da Constituição, pois, como se viu acima, frustra o objetivo do texto magno, que foi democratizar o acesso ao controle concentrado de constitucionalidade. Pior, ela colide frontalmente com a interpretação sistemática da Carta, afrontando o postulado de unidade da Constituição.

Com efeito, não há, na Constituição de 88, uma priorização dos direitos e interesses ligados às categorias econômicas e profissionais, em detrimento dos demais. Pelo contrário, a Constituição revelou preocupação no mínimo equivalente com a garantia de outros direitos fundamentais. (SARMENTO, Daniel. Dar voz a quem não tem voz: por uma nova leitura do art. 103, IX, da Constituição. In: SARMENTO, Daniel. *O direito constitucional como arte marcial*. Rio de Janeiro: Forense, 2015, no prelo.)"

Assento a legitimidade ativa dos requerentes, uma vez existente pertinência temática, ou seja, elo do objeto desta arguição com as finalidades institucionais das entidades.

Assim, é patente a representatividade da Central Única dos Trabalhadores (CUT), que também se apresenta como autora desta ADC.

Em sendo assim, percebe-se que o Supremo Tribunal Federal vem atualizando o conceito da legitimação ativa para o controle abstrato de normas, tendo em vista a evolução do tema e a conformação institucional e de representatividade que as entidades de representação da sociedade civil adquiriram. Logo, é de admitir-se que, estando acompanhada, no presente caso, de Confederações Sindicais de indiscutível legitimidade ativa (inciso IX do artigo 103/CF/88), que a CUT seja admitida e mantida como colegitimada a prosseguir no exame de mérito da presente ação.

4. DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA

As entidades requerentes, além de legitimadas para a propositura da presente ação declaratória, representam relevante parcela das pessoas trabalhadoras que são diretamente afetadas pela declaração de constitucionalidade da norma em debate. Por isso, tona-se inequívoco seu legítimo interesse na declaração de constitucionalidade da Lei de Igualdade Salarial, haja vista que a plena efetividade dos direitos nela inscritos reverbera em benefícios para toda a classe trabalhadora.

Vale acrescer que as entidades subscritoras têm como objetivo natural a proteção e o incremento dos direitos sociais de suas representadas, sendo, portanto, plausível que requeiram a estabilização e a concretização do direito à igualdade salarial mediante o pedido de declaração de constitucionalidade da lei em debate, *erga omnes*. Nessa linha, vale colacionar jurisprudência dessa E. Corte que trata da compreensão acerca da pertinência temática:

> **EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONVÊNIO ICMS 142/2018. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS (ABRAS). ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. LIAME INDIRETO. AGRAVO DESPROVIDO.** 1. Não é necessário que as associações representativas de categorias econômicas comprovem homogeneidade, sendo suficiente para a comprovação de sua legitimidade ativa o preenchimento dos requisitos de pertinência temática e abrangência nacional. **2. A comprovação da pertinência temática exige a existência de correlação direta entre os**

> **objetivos específicos da entidade e o conteúdo da lei ou ato normativo impugnado. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido.**
> **(ADI 6249 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-2022)**

Sob esse prisma, é evidente que a presente ação trata de tema sensível para as pessoas trabalhadoras do Brasil, a saber, a luta contra a discriminação em direção à igualdade salarial constitucionalmente prevista.

Resta demonstrada a pertinência temática em relação às entidades autoras.

5. DA EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL

A existência de controvérsia judicial, como elemento constitutivo da ação declaratória de constitucionalidade, está atrelada a sua própria finalidade, que é "*transformar a presunção relativa de constitucionalidade em presunção absoluta, em virtude de seus efeitos vinculantes.*[5] Sob essa premissa, entende-se que toda norma possui presunção relativa de constitucionalidade, e que, para a declaração da presunção absoluta, é preciso que a norma tenha sido ao menos questionada.

Especificamente quanto à Lei nº 14.611/2023, observa-se que já foram ajuizadas, neste Supremo Tribunal Federal, duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADI nº 7.612 e ADI nº 7.631 –, cujos fundamentos recaem na correlação entre os efeitos da nova Lei e os princípios da livre iniciativa e da privacidade (LGPD).

Após um ano de vigência da Lei, outras ações têm sido ajuizadas na Justiça Comum[6] e na Federal, objetivando, *prima facie*, a suspensão da obrigatoriedade de fornecimento de dados por parte das empresas, sob a premissa de que a transparência de dados, ainda que anonimizada, oferece risco.

---

[55] MORAES, Alexandre. **Direito Constitucional**. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 32ª edição, 2023.
6 Processo nº1020692-80.2024.4.01.3400 (TJDFT) e Processo 5003151-42.2024.4.03.60105 (8ª Vara Federal de Campinas).

Sobre a necessidade de existência de controvérsia, Gilmar Mendes[7] assinala que a "*exigência quanto à configuração de controvérsia jurídica associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um ou de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por seguimentos expressivos do modelo representativo*."

Neste contexto, entende-se necessária a declaração de constitucionalidade da Lei nº 14.611/2023 por essa Corte, a fim de que o direito à igualdade material, tão essencial para o processo de construção de uma democracia inclusiva e segura, seja efetivado.

6. DOS FUNDAMENTOS DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 14.611/2023

A recente Lei nº 14.611/2023 entrou em vigência com o objetivo de corrigir discrepância histórica no mercado de trabalho brasileiro fundada na desigualdade salarial entre homens e mulheres, num contexto em que essas recebem menos apesar de estar em condições idênticas de trabalho que os homens.

A Lei visa preencher o grande vácuo de efetividade que perpetua a pobreza e o sexismo no Brasil, isto porque implanta mecanismos transparentes e anonimizados que permitem a aferição da desigualdade salarial nas empresas.

A constitucionalidade da Lei e, consequentemente, do seu modelo de aferição, é plenamente comprovada e justificada diante dos dados extraídos do 1º Relatório Nacional de Transparência Salarial,[8] em que foi possível constatar, empírica e estatisticamente, que as mulheres brasileiras recebem 19,4% menos que os homens que ocupam a mesma função, assim como as mulheres negras recebem menos ainda que as mulheres brancas.

7 MENDES, Gilmar F., BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de direito constitucional**. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1.078.

8 MTE – Ministério do Trabalho em Emprego. Mulheres recebem 19,4% a menos que os homens, aponta 1º Relatório de Transparência Salarial. Disponível em: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/noticias-e-conteudo/2024/Marco/mulheres-recebem-19-4-a-menos-que-os-homens-aponta-1o-relatorio-de-transparencia-salarial. Acesso em 25 mar. 2024.

Diante desse cenário, afirma-se que a Lei em questão visa, em primeira mão: a) **criar** mecanismos que promovam a transparência de dados por meio do cruzamento entre informações prestadas pelas empresas no eSocial, por CNPJ, e as informações prestadas pelas empesas no Portal do Empregador – Portal Emprega Brasil; b) **impelir** as empresas a adotarem condutas que privilegiem a igualdade salarial entre homens e mulheres, sem configurar afronta aos princípios da livre iniciativa, do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica, do devido processo legal ou ao direito à privacidade protegido pela LGPD.

Observa-se que os mecanismos de aferição e promoção da igualdade salarial, expressos na Lei da Igualdade, não desvirtuam ou ferem o texto constitucional, mas sim, buscam concretizar a igualdade material essencial à concretização do Princípio Democrático que deve pautar as relações de trabalho no Brasil.

Vale destacar, exemplificativamente, alguns artigos da Lei, que externam sua inequívoca constitucionalidade. Dispositivos cujo teor, por si só, afastam os argumentos de inconstitucionalidade que vêm sendo objeto de questionamento na via judicial. Ressalte-se que a delimitação especifica dos artigos não exclui a vocação constitucional integral da norma em comento.

6.1. Da constitucionalidade do art. 5º, *caput*, § 1º e 2º, da Lei 14.611/2023 e do art. 2º, § 2º, do Decreto nº 11.795, de 23 de novembro de 2023

A Lei nº 14.611/2023, além de estar fundamentada no Princípio da Igualdade, apoia-se no princípio da transparência para alcançar seu objetivo. Para tanto, elegeu uma metodologia de análise de dados que depende do fornecimento de relatórios que devem ser disponibilizados por empresas com mais de 100 (cem) empregados. Os § 1º e 2º do art. 5º da Lei nº 14.611/2023 detalham quais dados devem ser fornecidos e como devem ser filtrados. Vejamos:

> Art.5.º Fica determinada a publicação semestral de relatórios de transparência salarial e de critérios remuneratórios pelas pessoas jurídicas de direito privado com 100 (cem) ou mais empregados, observada a proteção de dados pessoais de que trata a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).
> § 1º Os relatórios de transparência salarial e de critérios remuneratórios conterão dados anonimizados e informações que permitam a comparação

> objetiva entre salários, remunerações e a proporção de ocupação de cargos de direção, gerência e chefia preenchidos por mulheres e homens, acompanhados de informações que possam fornecer dados estatísticos sobre outras possíveis desigualdades decorrentes de raça, etnia, nacionalidade e idade, observada a legislação de proteção de dados pessoais e regulamento específico.
> § 2º Nas hipóteses em que for identificada desigualdade salarial ou de critérios remuneratórios, independentemente do descumprimento do disposto no art. 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a pessoa jurídica de direito privado apresentará e implementará plano de ação para mitigar a desigualdade, com metas e prazos, garantida a participação de representantes das entidades sindicais e de representantes dos empregados nos locais de trabalho.

Partindo-se de uma análise circunstanciada do texto normativo, entende-se que há vários aspectos que denotam a plena constitucionalidade do art. 5º e parágrafos da Lei de Igualdade. Por exemplo, o respeito ao princípio da igualdade, inscrito art. 5º, *caput* e inciso I, da Constituição de 1988, já que o § 1º adota como ponto de partida o salário médio de contratação, **respeitados os contextos salariais**. Isto é, quando há disparidade salarial legal decorrente da evolução de homens e mulheres nos planos de cargos e funções das empresas.

Sobre esse ponto, cabe ressaltar a justificativa do Ministério do Trabalho e Emprego que diz que "***as situações em que as diferenças de salários podem ser justificadas serão analisadas e, quando houver respaldo legal, serão aceitas como válidas, desde que revelem critérios que podem ser atendidos por mulheres e homens***."[9] Nesse contexto, também convém citar a Convenção 100 da OIT, ratificada pelo Brasil, que corrobora a necessidade de respeito às "desequiparações legais":

> 3. As diferenças entre as taxas de remuneração, que correspondem, sem consideração de sexo, às diferenças **resultantes de tal avaliação objetiva nos trabalhos a efetua**r, não deverão ser consideradas como contrárias aos princípios de igualdade de remuneração para a mão-de-obra masculina e a mão-de-obra feminina, por um trabalho de igual valor.

Identifica-se também no § 1º do art. 5º, a influência **do Princípio da Proporcionalidade e da Isonomia**, haja vista que toma como ponto inicial de aferição o **salário médio de contratação,** que segundo o Ministério do Trabalho, se baseia na "Razão do Salário Mediano de Contratação de mulheres e homens", que "***é***

[9] MTE – Ministério do Trabalho e Emprego - https://www.gov.br/mulheres/pt-br/assuntos/igualdade-salarial

obtida pela divisão do valor mediano encontrado para as mulheres em relação ao valor mediano encontrado para os homens. Permitindo dizer quanto as mulheres recebem em relação aos homens."[10]

Quanto ao **art. 5º, *caput* e § 1º, da Lei nº 14.611/2023**, entende-se também pela constitucionalidade, visto que o texto legal faz referência expressa à Lei Geral de Proteção de Dados e à necessidade de anonimização de dados para a aferição da possível desigualdade salarial, o que demonstra a plena consonância com o art. 5º, LXXIX, da Constituição de 1988, que assegura "*nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais*."

O **art. 2º, § 2º, do Decreto nº 11.795, de 23 de novembro de 2023**, que **regulamenta** a **Lei nº 14.611/2023** também segue essa mesma linha de constitucionalidade, pois se sustenta na LGPD. Vale a transcrição do art. 2º, § 2º, do Decreto nº 11.795, de 23 de novembro de 2023:

> § 2º Os dados e as informações constantes dos Relatórios deverão ser:
> I – **anonimizados, observada a proteção de dados pessoais de que trata a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018; e**
> II – enviados por meio de ferramenta informatizada disponibilizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Da análise conjunta das normas, conclui-se que o respeito à intimidade e à proteção de dados é explícito. Logo, elas não têm o condão de **impactar o exercício da livre iniciativa, da livre concorrência nem da proporcionalidade**, uma vez que **o critério do anonimato é elemento central de exequibilidade da Lei**. No mais, percebe-se que não há qualquer menção ou interpretação extraída do texto legal que indique a possibilidade de divulgação de dados individuais sensíveis das pessoas trabalhadoras ou das empresas, especialmente porque a Lei se alinha integralmente à LGPD, conforme destaca o art. 5º da Lei e o decreto que a regulamenta. Acresça-se que, as notas explicativas publicizadas pelo Ministério do Trabalho, todas dotadas de boa-fé, justificam o respeito ao princípio da intimidade e da proporcionalidade, tanto na esfera individual quanto na preservação da imagem das pessoas jurídicas de direito privado. Vejamos:

[10] MTE – Ministério do Trabalho e Emprego
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjNhY2IyN2UtMjllMy00MjQxLTg2YzYtNjcyYzk0YjE4MjQxIiwidCI6IjNlYzkyOTY5LTVhNTEtNGYxOC04YWM5LWVmOThmYmFmYTk3OCJ9

> "**Não há possibilidade de dados individuais serem divulgados**. **O rigor com a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados é dever de todos. Sempre que o número reduzido de pessoas em cargos implicar na identificação destas pessoas, a informação não será divulgada**. Os dados se referem às empresas e não a segmentos. Neste caso, o dado será cotejado com as demais informações solicitadas – **a análise será feita a partir do conjunto, e não de apenas uma informação isolada**."[11]

> "**As informações serão disponibilizadas para grandes grupos CBO's evitando assim a identificação de situações únicas.** Para o caso desta situação persistir **será aplicado tratamento estatístico indicando a possibilidade de identificação de um número identificável (até 3 de cada sexo) de empregados**."[12]

Seguindo essa mesma linha de constitucionalidade, há o **art. 3º, I e II, da Portaria MTE Nº 3.714, de 24 de novembro de 2023**, que regulamenta o Decreto nº 11.795, de 23 de novembro de 2023. Isso porque, assim como a Lei e o Decreto, a Portaria também se sustenta no **art. 5º, LXXIX, da Constituição Federal de 1988**, visto que trata dos **mecanismos de transparência salarial e critérios remuneratórios, dispõe sobre o Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios e sobre o Plano de Ação para a Mitigação da Desigualdade Salarial e de Critérios Remuneratórios entre Mulheres e Homens** e sobre a disponibilização de canais específicos para denúncias de discriminação salarial. Vejamos:

> Art. 3º O Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios será composto por duas seções, contendo cada uma, as seguintes informações:
> I - Seção I - dados extraídos do eSocial:
> a) dados cadastrais do empregador;
> b) número total de trabalhadores empregados da empresa e por estabelecimento;
> c) número total de trabalhadores empregados separados por sexo, raça e etnia, com os respectivos valores do salário contratual e do valor da remuneração mensal; e
> d) cargos ou ocupações do empregador, contidos na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO); e
> II - Seção II - dados extraídos do Portal Emprega Brasil:
> a) existência ou inexistência de quadro de carreira e plano de cargos e salários;
> b) critérios remuneratórios para acesso e progressão ou ascensão dos empregados;
> c) existência de incentivo à contratação de mulheres;
> d) identificação de critérios adotados pelo empregador para promoção a cargos de chefia, de gerência e de direção; e

[11] MTE – Ministério do Trabalho e Emprego - https://www.gov.br/mulheres/pt-br/assuntos/igualdade-salarial
[12] MTE – Ministério do Trabalho e Emprego - https://www.gov.br/mulheres/pt-br/assuntos/igualdade-salarial

> e) existência de iniciativas ou de programas, do empregador, que apoiem o compartilhamento de obrigações familiares.
> Parágrafo único. O valor da remuneração de que trata a alínea "c", do inciso I do caput, deverá conter:
> I- salário contratual;
> II- décimo terceiro salário;
> III- gratificações;
> IV- comissões;
> V- horas extras;
> VI- adicionais noturno, de insalubridade, de penosidade, de periculosidade, dentre outros;
> VII- terço de férias;
> VIII- aviso prévio trabalhado;
> IX- descanso semanal remunerado;
> X- gorjetas; e
> XI- demais parcelas que, por força de lei ou de norma coletiva de trabalho, componham a remuneração do trabalhador.

A constitucionalidade é evidente, pois conforme já destacado, no art. 2º, § 2º, do Decreto nº 11.795, de 23 de novembro de 2023 que regulamenta a Lei, todos os dados e as informações constantes dos Relatórios deverão serão anonimizados, observada a proteção de dados pessoais de que trata a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD). A anonimização protege a empregada, o empregado e a empresa.

Por esses fundamentos, verifica-se a plausibilidade da declaração de constitucionalidade das normas (art. 5º, *caput*, § 1º e § 2º, da Lei nº 14.611/2023 e o art. 2º, § 2º, I e II, do Decreto nº 11.795, de 23 de novembro de 2023 e art. 3º, I e II, da Portaria MTE nº 3.714, de 24 de novembro de 2023).

6.2. Da constitucionalidade do art. 3º da Lei nº 14.611/2023 que alterou o art. 461 da CLT

Por meio de seu art. 3º, a Lei da Igualdade Salarial promoveu uma alteração no § 6º do art. 461 da CLT. Essa alteração possibilita a reparação civil decorrente de ato discriminatório motivado por diferença de sexo. A alteração permite que a empregada possa cobrar indenização por dano moral, cumulada com o pagamento de eventuais diferenças salariais decorrentes de sua condição (sexo, raça, etnia, origem ou idade). Vejamos o texto da norma:

> Na hipótese de discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade, o pagamento das diferenças salariais devidas ao empregado

> discriminado não afasta seu direito de ação de indenização por danos morais, consideradas as especificidades do caso concreto.

A interpretação da norma leva a conclusão de que, se ficar comprovado o pagamento a menor para uma **mulher que realiza trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função**, ela poderá acionar judicialmente seu empregador para cobrar as diferenças salariais e o dano moral decorrente. Portanto, trata-se de norma que está em plena **consonância com os artigos 3º, III, 5º, V e X, e 170, VII, da Constituição Federal de 1988**. Também se alinha ao art. 1º, item "a", da Convenção nº 111 da OIT, que traz a definição de discriminação. Vejamos:

> Art. 1. Para os fins da presente convenção o termo "discriminação" compreende:
> a) toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidade ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão;

Sobre essa temática, convém destacar julgado desta E. Corte, que veda qualquer tipo de discriminação e que acaba por justificar a declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei nº 14.611/2023. Vejamos:

> EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. DEVER DO ESTADO DE CRIMINALIZAR AS CONDUTAS ATENTATÓRIAS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. HOMOTRANSFOBIA. DISCRIMINAÇÃO INCONSTITUCIONAL. OMISSÃO DO CONGRESSO NACIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO JULGADO PROCEDENTE. 1. É atentatório ao Estado Democrático de Direito qualquer tipo de discriminação, inclusive a que se fundamenta na orientação sexual das pessoas ou em sua identidade de gênero. 2. O direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou expressão de gênero e a orientação sexual. 3. **À luz dos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil é parte, dessume-se da leitura do texto da Carta de 1988 um mandado constitucional de criminalização no que pertine a toda e qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais.** 4. A omissão legislativa em tipificar a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero ofende um sentido mínimo de justiça ao sinalizar que o sofrimento e a violência dirigida a pessoa gay, lésbica, bissexual, transgênera ou intersex é tolerada, como se uma pessoa não fosse digna de viver em igualdade. A Constituição não autoriza tolerar o sofrimento que a discriminação impõe. 5. A discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, **tal como qualquer forma de discriminação, é nefasta, porque retira das pessoas a justa expectativa de que tenham igual valor.** 6. Mandado de injunção julgado procedente, para (i) reconhecer a mora inconstitucional do Congresso Nacional e; (ii) aplicar, até que o Congresso

> Nacional venha a legislar a respeito, a Lei 7.716/89 a fim de estender a tipificação prevista para os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional à discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero.
> (MI 4733, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 28-09-2020 PUBLIC 29-09-2020)

Como se pode constatar, a alteração proposta foi uma opção pedagógica adotada pelo legislador, que objetiva reprimir o descumprimento da Lei por meio da reparação da perda salarial e do dano que emerge da conduta do empregador ao não observar o direito à igualdade salarial. Ademais, registre-se que a possibilidade de cumulação do pedido de indenização pelo dano moral decorrente da discriminação com o pedido de eventual pagamento de diferenças salariais é plenamente possível, visto que as naturezas dos pagamentos são distintas (indenizatória e salarial).

7.CONCLUSÃO

Seguido a linha da plena constitucionalidade da Lei da Igualdade Salarial, destaca-se que a Organização Internacional do Trabalho organizou, em 2022, um relatório sobre legislação de transparência salarial de empresas em escala global e o papel desses dispositivos na luta para atingir a igualdade salarial. O documento, *"Pay transparency legislation: Implications for employers' and workers' organizations*"[13] reforça que políticas de fomento à igualdade tendem a respeitar regras de privacidade garantindo a anonimidade, além de possibilitar que os funcionários e o público tomem conhecimento da política geral da empresa, permitindo assim, a fiscalização de regras de igualdade.

De acordo com os parâmetros internacionais, a Lei busca que o Governo, por meio do Ministério do Trabalho e Emprego, receba o plano de ações a ser elaborado e implementado pela empresa com a participação de representantes sindicais, de forma a promover a conciliação de interesses e resguardar a livre

[13] Disponível em: https://www.ilo.org/publications/pay-transparency-legislation-implications-employers-and-workers Acesso em: 16 de ago. 2024

iniciativa. Inclusive, **as metas serão definidas pelas empresas privadas**, observando as regulamentações descritas:

> Art. 5º Fica determinada a publicação semestral de relatórios de transparência salarial e de critérios remuneratórios pelas pessoas jurídicas de direito privado com 100 (cem) ou mais empregados, observada a proteção de dados pessoais de que trata a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).
> (...)
> § 2º Nas hipóteses em que for identificada desigualdade salarial ou de critérios remuneratórios, independentemente do descumprimento do disposto no art. 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, **a pessoa jurídica de direito privado apresentará e implementará plano de ação para mitigar a desigualdade**, com metas e prazos, garantida a participação de representantes das entidades sindicais e de representantes dos empregados nos locais de trabalho.

Nota-se que o real objetivo da Lei de Igualdade Salarial é elevar o padrão constitucional civilizatório, na medida em que convoca as empresas a cumprirem a função social constitucionalmente prevista de promoção da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, da CF 88); da observância da solidariedade (artigo 3º, I, da CF 88); de redução da desigualdades sociais (artigo 170, VII, da CF 88); da promoção da justiça social (artigo 170, *caput*, da CF 88); da busca do pleno emprego (artigo 170, VIII, da CF 88) e da valorização do trabalho (artigo 1º, IV, da CF 88).

O chamamento legal das empresas representa muito mais uma decisão de Estado que privilegia o trabalho coletivo, coordenado e articulado, do que uma decisão que pretende punir as empresas para alcançar a isonomia material. Até mesmo porque, as alterações sociais profundas não se dão somente no plano legal, mas, principalmente, por meio da educação e da conscientização de toda a sociedade. Por isso, há a necessidade de se publicizar que, hoje, no Brasil uma mulher ganha 20% a menos que um homem, executando o mesmo trabalho, exclusivamente pelo fato de ser mulher. É somente por meio da transparência de dados que será possível demonstrar as disparidades no mercado de trabalho e utilizá-las como elemento de conscientização social.

A Lei da Igualdade salarial também se revela constitucional na medida em que se destina a fazer cessar as desigualdades de gênero que aprofundam problemas sociais como a pobreza, o sexismo e até o racismo. Nesse sentido, convém citar dados que expressam o momento adequado de vigência da Lei em destaque.

Trata-se do estudo, "*The Gender Snapshot 2022*" da Nações Unidas, que diz serem **necessários 286 anos** para que sejam corrigidas as falhas no tratamento legal da igualdade de gênero e para que leis discriminatórias sejam abolidas; que **serão necessários mais 140 anos** para que as mulheres possam ser representadas igualmente em posições de poder e liderança **no local de trabalho**, e mais **40 anos para alcançarem igual representatividade nos parlamentos**.[14] A urgência para o enfrentamento da desigualdade é evidente e expressiva.

De acordo com esses fundamentos, evidencia-se a necessidade de declaração de constitucionalidade da Lei nº 14.611/2023, para dirimir e afastar quaisquer interpretações que levem à instabilidade em sua aplicação. Sendo assim, a Central Única dos Trabalhadores, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos e a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias Textil, Couro, Calçados e Vestuário da Central Única dos Trabalhadores esperam, como resultado, que o Supremo Tribunal Federal trace os necessários limites para proteção da ordem constitucional, assim como para a preservação dos direitos e garantias fundamentais do Estado Democrático de Direito e que reforce o compromisso do Estado brasileiro quanto ao cumprimento de normas nacionais e internacionais que tratam do direito à igualdade salarial entre homens e mulheres.

8. DOS REQUERIMENTOS

Diante do exposto, requer:

a) Sejam requisitadas as informações a que se referem o art. 6º da Lei nº 9.868/99.
b) Seja ouvido o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República;
c) A procedência da presente ação para declarar a constitucionalidade da Lei nº 14.611/2023, em especial dos dispositivos art. 3º e art. 5º,

[14] ONU – Organização das Nações Unidas - The Gender Snapshot 2022. Disponível em: https://unstats.un.org/sdgs/gender-snapshot/2022/GenderSnapshot.pdf Acesso em 28 mar.2024.

parágrafos 1º e 2º; do Decreto nº 11.795 de 23 de novembro de 2023, destacados o art. 2º e os incisos I e II do parágrafo 2º e da Portaria MTE nº 3.714/2023, notadamente os incisos I e II do art. 3º, nos termos da fundamentação exposta.

d) Que as intimações sejam realizadas em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF nº 1.441-A;

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para fins estritamente fiscais.

Termos em que, pede deferimento.

Brasília, 20 de setembro de 2024.

MEILLIANE P. VILAR LIMA
OAB/DF nº 29.614

JOSÉ EYMARD LOGUERCIO
OAB/DF nº 1.441-A

Fernanda Caldas Giorgi
OAB/SP 184.349

BEATRIZ BATISTA DE MONLEVADE
Acadêmica de Direito

ROL DE DOCUMENTOS ANEXOS

- Procurações, estatutos e atas de posse das requerentes;
- Texto da Lei em debate.